

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 개 선 요 구

일련번호 003

제 목 해외 부가가치세 업무처리 소홀

관계부서 ♠♠♠♠♠♠♠(☒☒☒☒사업소, ●●●●사업소, ■■■■사업소)

조치부서 ◆◆◆◆, ♠♠♠♠♠♠♠, ♣♣♣♣♣♣

내 용

1. 업무개요

해외에서 물품이나 서비스 등을 제공받거나 제공하는 경우 국가별 세법에 따라 부과되는 간접세를 납부하여야 한다. 인도의 경우 상품서비스세[Goods and Services(GST) Tax, 이하 GST]가 이에 해당한다.

인도에서 재화 또는 서비스를 공급하고 회계연도(매년 4월 1일 시작~다음 해 3월 31일 종료) 기준 총공급액이 2천만 루피(약 3억 원에 해당)를 초과하면 인도 세법에 따라 GST등록과 고유식별번호(Goods and Services Tax Identification Number, 이하 GSTIN)을 발급받아야 한다.

GST등록을 마치면 회사는 정식 납세의무자가 되어 물품이나 서비스 등을 제공 받는 경우 매입세금, 판매하는 경우 매출세금을 인식하고, 매달 GST신고 시점에 납부해야 할 매출세액에서 기납부한 매입세금을 공제한 차액을 납부한다.

회사가 인도에서 사업을 종료하게 되면 GST의 등록 역시 취소 대상이 된다¹⁾.

1) CGST Rule(규칙)21(The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person)

(a)Does not conduct any business from the declared place of business

▶ 납세자가 신고된 사업장에서 실제로 영업하지 않는 경우 등록 취소 대상이 된다.

회사는 관련 법에서 정한 바에 따라 GST 등록 취소 절차를 밟고 미납 세금에 대한 완납 처리를 완료하여야 한다. 그리고 회계감사를 실시하여 회계감사보고서를 발급받은 후 사업장 폐지를 위한 자산의 국내 송금 등 잔여 업무를 수행한다.

2. 폐지사업장 GST 관리 부실

가. 관계법령과 규정 등 판단기준

인도의 경우 인도 세법인 「Central Goods and Services Tax(CGST) Act, 2017」(이하 CGST Act) Section 9(Levy and Collection of CGST)에 따라 재화 및 용역을 제공하거나 제공받을 때 상품서비스세(Goods and Services Tax, 이하 GST)인 매입·매출세금을 납부하여야 한다.

이때 같은 법 Section 16(Eligibility and conditions for taking input tax credit)에 따라 매월 GST 신고 및 납부 시점에 매출세액이 매입세액보다 많은 경우 차액을 현금 납부하고, 매입세액이 매출세액보다 많은 경우에는 이를 매입세액공제(Input Tax Credit, 이하 ITC)로 인도 세무 당국 전산시스템(Electronic Credit Ledger)에 적립하였다가 다음 GST 납부 시 매출세금과 상계 처리하여야 한다. 적립된 ITC는 매출이 발생하는 한 기한 없이 공제가 가능하다.

한편, 직원은 「취업규칙」 제9조(기본사항)에 따라 회사의 방침, 제규정 등에 의하여 부과된 직무를 완수하고, 「임직원 행동강령」 제14조(투명한 회계 관리)와 「기록물관리지침」 제25조(보존기간) 제1항 별표 16에 따라 정확하고 투명하게 회계의 기록과 관리를 수행하고 관련 증빙서류를 세무신고와 회계 중요문서로서 10년간 보존하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

■■■■사업소 등 인도 소재 사업소에서는 사업을 수행하면서 GST가 발생하면 세금계산서 상 금액을 바탕으로 회사 ERP시스템을 통해 매입세금과 매출세금을 장부에 계상하였다가, 실제 매출세금 인식·납부 시점에 매출세금과 기납부한 매입세액, 그리고 남은 차액만큼의 현금을 상계하는 방식으로 GST를 관리하였다.

그리고 실제 GST의 신고와 납부, 그리고 ITC관리는 인도 세무당국에서 운영하는 GST Portal(세무 시스템)을 이용하여 수행하였다.

[그림 1] GST 관리 절차

구분	GST 발생	GST 인식 및 납부
내부관리 (ERP시스템)	- (매출발생) 세금계산서 발행 - (매입발생)	- 매입세금 계상(기타 자산) - 매출세금 발생 시 매입세금 공제와 필요시 차액에 대한 현금 감소 동시 인식 [매입세금] 비용 XXX / 현금 XXX 매입세금 XXX [매출세금] 매출세금 XXX / 매입세금 XXX 현금 XXX
실제 납부 및 ITC 관리 (GST Portal)	세금계산서 수취	- 매입세금 납부 및 ITC 발생 - 매출세금 납부 시 ITC조회 및 공제와 필요시 차액에 대한 현금 납부

자료 : 업무수행 절차 관련 인도 세법 및 담당자 인터뷰 내용 재구성

즉, 내부 관리와 실제 세금 납부 시스템이 이원화되어 있는 상황이었고, 만약 매출세금을 적기에 신고·납부하지 못하면 가산세 납부의 위험이, 매입세금을 누락하는 경우 매출세액 미공제로 불필요한 세무 부담을 증가시킬 위험이 있었기 때문에 더욱 철저한 관리가 요구되는 상황이었다.

따라서 사업소 세무업무 담당자는 정확한 GST 관리를 통해 회사에 재무적 손실 발생을 예방해야 하고, 이때 회사 ERP시스템과 GST Portal은 연계가 되어

있지 않기 때문에 실제 발생한 GST가 양쪽 시스템에 누락 없이 정확히 기록되고 납부와 공제가 적절히 이루어지고 있는지를 상시 관리할 필요가 있었다.

그러나 인도 소재 폐지사업장의 매입세금과 매출세금 미처리 내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 사업 운영 중에 적절히 처리되지 않아 사업을 종료하였음에도 불구하고 장부에 존재하는 매입세금 및 매출세금 잔액 396백만 원과 183백만 원이 발견되었고, 특히, 이번 감사 대상 외에도 2019년 사업을 종료한 ■■■■사업소에는 내역을 알 수 없는 매입세금 54백만 원이 감사일 현재까지도 처리되지 않고 ◆◆◆◆로 이관된 채 남아있는 등 GST 회계처리 미흡 사례가 다수 확인되었다.

[표 1] 폐지사업소 미처리 세금내역(2025. 9. 30. 기준)

구 분	■■■■사업소 (1), (2)	♠♠♠♠사업소	●●●사업소 (2)	■■■■사업소 (◆◆◆◆)(2)	합 계
해외매입세금	324,461천원	-	73,550천원	53,685천원	451,696천원
해외매출세금	173,990천원	-	34,480천원	-	208,470천원
합 계	498,451천원		108,030천원	53,685천원	660,166천원

이번 감사기간 동안 GST 잔액에 대한 세부내역과 미처리 원인을 집중 점검한 결과, 주요 원인은 (1) 매입·매출세금 관리 및 상계처리 미흡과 (2) 환차손익의 미인식으로 크게 구분되었다.

(1) 매입·매출세금 관리 및 상계처리 미흡(■■■■사업소)

■■■■사업소의 매출세금은 사업 종료 시점에는 대부분 정리되었으나, 사업 종료 후 발주사와 분쟁 관련 일부 추가 매출이 발생하여 세금 부담 가능성이 남아있는 것으로 확인되었다.

반면 매입세금은 세금계산서 미확보, 증빙 보존 미흡, 장기 미정리 누적으로 다수 내역이 GST Portal 정보와 불일치하였다.

당시 관련 업무 담당자였던 총무팀장 [redacted]에게 확인한 결과, 실제로 ERP에 남아있던 매입세금이 GST Portal에서 조회되지 않는 경우가 많았고 그에 따라 매출세금 납부할 때 공제받지 못한 금액은 현금으로 추가 납부하였다고 진술하였다.

[표 2] 2021년~2024년 매입세금 및 매출세금 인식/공제 내역 중 현금납부 내역(SAP)

구분	매입세금(INR)			매출세금(INR)			
	전월누적+당월발생	공제	잔액	전월누적+당월발생	공제 (현금납부분)	잔액	
2021.8	12,947,802	12,155,460	792,342	59,370,000	43,177,500 (4,668,348)	16,192,500	
2021.10	19,608,942	19,630,837	- 21,895	57,413,401	22,920,045 (3,289,210)	34,493,355	
2021.12	10,365,497	6,919,003	3,446,49	56,050,529	15,254,158 (8,335,157)	40,796,371	
2022.2	14,784,142	4,160,380	10,623,762	70,445,371	16,080,664 (11,920,282)	54,364,707	
2022.3	43,787,855	4,086,836	39,701,019	71,076,446	14,854,912 (10,754,960)	56,221,534	
2023.12	43,610,669	438,474	43,172,195	57,331,957	898,026 (416,352)	56,433,931	
2024.2	40,941,977	17,945,380	22,996,597	62,039,963	30,281,670 (3,818,930)	31,758,293	
2024.3	49,677,651	20,639,690	29,037,961	55,293,848	24,485,617 (8,500,902)	30,808,231	
2024.6	27,521,718	11,573,067	15,948,651	44,411,550	21,413,253 (3,802,728)	22,998,297	
2024.7	33,006,009	12,844,403	20,161,606	46,198,986	15,725,621 (9,815,500)	30,473,365	
2024.8	33,191,845	14,385,850	18,805,995	64,700,301	47,715,500 (2,838,018)	16,984,801	

예를 들어 [표 2]를 보면 2024년 3월의 경우 Rs. 49,677,651의 전월누적분과 당월 발생한 매입세금이 남아있음에도 불구하고 당월 Rs. 24,485,617의 매출세금 공제액 중 Rs. 8,500,902를 현금으로 납부하였다. 담당자는 그 사유에 대하여 GST Portal에서 ITC 내역이 확인되지 않아 현금을 추가로 납부할 수밖에 없었다고 답변하였다.

이런 경우 두 가지의 발생 가능한 원인이 존재한다. 첫 번째는 공급자가 매출세금 신고를 누락한 경우이다. 이런 경우 담당자는 평소 매입세액 관리를 통해 공급자로부터 누락된 세금 내역을 파악하여 공급자로부터 신고를 독려하거나 향후 발생할 구매액에서 해당 금액을 제외하고 대금을 지급하는 등 재무적 손실 예방을 위한 노력을 기울였어야 한다.

두 번째는 회사에서 이미 공제를 받았지만 장부에서 제거하지 않아 매입세금이 장부에 존재하는 경우이다. 만약 장부에 이미 공제받은 매입세금이 남아있는 것을 발견한 경우, 담당자는 해당 금액을 당시 공제받은 매출세금 상계 등의 방법으로 장부에서 제거하였어야 한다.

그러나 담당자는 공급자 세금 신고 누락 또는 이미 공제된 것으로 보이는 등 GST Portal에 존재하지 않는 금액이 ERP에 잔존하는 상황이 발생하였음에도, ERP 잔액 검증 및 공급자 정정 요구 등의 조치 없이, GST Portal에 ITC가 존재하지 않는다는 현지 직원의 보고에만 의존하여 미공제 세금을 현금 납부하였다. 이로 인해, ① 존재가 불명확한 세무 자산이 장부에 과대 계상되었고, ② 매출세금의 불필요한 현금 납부로 재무적 손실이 초래되는 결과가 발생하였다.

특히, 감사기간 중 GST Portal 조회를 통해 장부상 GST 내역과 실제 잔액을 비교한 결과 [표 3]과 같이 약 2.5억 원의 차이가 발생하였는데, 이는 회계정보의 왜곡이 존재함을 명확히 나타내고 있으며, 현재 존재하는 매출세금에 대한 세금 납부와 매입세금 상계 등 적절한 후속 조치가 필요할 것으로 판단된다.

[표 3] GST 잔액 세부내역(2025. 9. 30. 기준)

(단위 : Rs., 원, 환율 : 15.83원/INR)

사업소	구 분	내부 ERP 상 잔액(A)		GST Portal 잔액(B)		차이(B-A)	
		INR	KRW	INR	KRW	INR	KRW
사업소	매입세금	11,511,340	324,460,642	1,276,900	20,213,327	△10,234,440	△304,247,315
	매출세금	10,092,372	173,990,451	238,841	3,780,853	△9,853,531	△170,209,598
사업소	매입세금	4,901,001	73,550,341	1,027,083	16,258,724	△3,873,918	△57,291,617
	매출세금	2,201,195	34,479,839	13	206	△2,201,182	△34,479,633
사업소	매입세금	3,307,736	53,684,551	1,949,837	30,865,920	△1,357,899	△22,818,631
	매출세금	-	-	414	6,554	414	6,554
합 계		32,013,644	660,165,824	4,493,088	71,125,584	△27,520,556	△589,040,240

자료 : 회사 SAP 합계잔액시산표 및 GST Portal balance 조회 결과 재구성

(2) 매입·매출세금 계정 환차손익 관리 부실(■■■■■사업소, ○○○○사업소, ■■■■■사업소)

또한 현재 매입세금과 매출세금 계정에 남은 잔액에는 실제로 발생한 GST 세액과 환차손익이 혼재되어 있었는데, 이런 경우 재무제표상 자산(매입세금)이 과대 계상되는 재무 정보의 왜곡이 발생하게 된다. 장부에 환차손익이 혼재되어 있었던 이유는 매입세금과 매출세금이 계정 잔액 관리 대상인 미결항목 관리²⁾ 계정에 포함되지 않는다는 사유로 담당자가 잔액 관리를 소홀히 하였기 때문인 것으로 확인되었다.

과거 해외사업소에서 업무 수행 시 사용했던 해외 회계프로그램 ‘Overseas Financial System(이하 OFS)’의 경우, 매입세금을 인식할 때의 환율과 정산할 때 환율 차이를 자동으로 조정하였기 때문에 환차손익 추적이 불필요했다.

그러나 2020년 회계시스템 일원화를 위한 OFS와 국내 ERP시스템 통합 이후, ERP시스템은 미결항목 관리에 해당하지 않는 계정에 대해서는 환율 변동분을 자동으로 인식하지 않기 때문에, 사업소 세무업무 담당자와 본사 ♥♥♥♥♥는 GST 발생 시점과 상계 시점에 달라지는 원화 금액 차이를 수기 관리하여 ERP 시스템에 실제 존재하는 GST 금액만 남도록 정리해야 했다. 그리고 사업 종료 시에 남은 매출세금과 매입세금은 적절한 납부와 상계 처리를 하고 환차손익에 대해서는 외환차익 또는 외환손실로 인식하여 장부 잔액을 처리해야 했다.

실례로, 미결항목 관리 계정인 선급금의 경우 해외결산 담당부서인 본사 ♥♥

2) 미결항목 관리 : 확정되지 않은 거래를 장부에서 임시로 분리·추적하여, 최종 금액과 증빙이 확보되는 시점에 정확한 계정과 금액으로 정리하는 내부통제 절차를 말함.

회사는 매달 결산 시 미결항목 관리 수행으로 해당 계정이 정확히 정리되고 검토된 후에 재무제표에 반영되도록 함. 이에 따라 거래의 투명한 추적, 채권과 채무 관계의 정확한 파악과 회계 오류의 조기 발견을 가능하게 함으로써 재무 상태에 대한 정보의 정확성과 신뢰성을 확보함.

현재 해외사업소의 경우, 계약자료 확보 등의 어려움을 고려하여 수기로 미결항목 관리를 시행하고 있음.

♡♡♡에서 매월 결산 시 잔액 정리와 환차손익 인식을 수행한 뒤 장부를 마감하는 등 관리가 이루어져 왔다.

그러나 매입·매출세금 계정의 경우 미결항목 관리 대상에 포함되지 않아 잔액 관리가 이루어지지 않았고, 특히 ■■■■사업소의 경우 본사에서 해당 계정을 관리하라는 지침을 내리지 않아 필요성을 인지하지 못하였다는 사유로 사업소 개소 이후부터 폐지 직전까지 매입세금에 대한 환차손익 관리를 한 번도 수행하지 않은 것으로 나타났다.

더욱이 인도 매입세금은 ITC를 통한 공제 이외에 특수한 경우를 제외하면 현금 환급이 불가하기 때문에 환차손익 금액뿐만 아니라 사업 종료 등으로 더 이상 매출이 일어나지 않아 공제를 받을 수 없는 금액이라면 해당 매입세액을 모두 잡손실 등 적절한 회계처리를 통해 장부에서 제거하였어야 하나, 이를 남겨두어 재무제표 상 자산이 과대 계상되는 재무 정보의 왜곡이 발생하였다.

관련 사실 확인을 위해 이번 감사기간 동안 GST 잔액 점검 결과, [표 4]와 같이 GST 잔액에 약 1.5억 원의 환차익 금액이 포함되어 있는 것으로 나타났다.

[표 4] GST 잔액 세부내역(2025. 9. 30. 기준)

(단위 : Rs., 원, 환율 : 15.83원/INR)

사업소	구 분	장부상 잔액(INR) (A)	장부가액(KRW) (B)	실제 잔액(KRW) (C = A × 기준일 환율)	환차손익(KRW) (D = B - C)
■■■■사업소	매입세금	11,511,340	324,460,642	182,224,508	142,236,134
	매출세금	10,092,372	173,990,451	159,762,244	14,228,207
●●●사업소	매입세금	4,901,001	73,550,341	77,582,843	△4,032,502
	매출세금	2,201,195	34,479,839	34,844,924	△365,085
■■■■■사업소	매입세금	3,307,736	53,684,551	52,361,461	1,323,090
	매출세금	-	-	-	-
합계		32,013,644	660,165,824	506,775,979	153,389,845

즉, 두 가지 사항을 종합하여 볼 때 해외 세무위험과 재무 손실 예방을 위한 내부통제가 미흡한 것으로 확인되는바, 이에 대한 개선이 필요한 상황이다.

다. 관계부서와 관련자 의견 및 검토결과

〰〰〰〰〰은 해외사업소와 본사 회계 담당부서의 인력 부족 등으로 해외 재무제표 관리가 미흡하였음을 인정하며, 향후 조속한 시일 내에 해외사업소 계정명세서 작성 의무화 또는 미결항목 관리 등 회계장부 관리 강화를 위한 방안을 마련하고 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

〰〰〰〰〰〰은 해외사업 총괄부서로써 향후 본사 회계 담당부서 협의를 통해 해외사업소의 재무손실 발생 예방을 위한 계정명세서 관리 지원 등 내부통제를 강화하고, 해외사업소 폐지 시 세무의무 정리, 회계장부 마감 등이 미흡하였음을 인정하며 추후 관련 절차서 및 편람 등에 해당 내용 반영을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 폐지사업장에 대한 GST 등록 취소 절차 미시행

가. 판단기준

회사는 「해외사업 수행절차서」 6.6 사업철수단계(Demobilization)와 「해외사업 실무편람(총무편, '22.12.)」 V.철수에 따라 회사가 해외사업을 종료하는 경우 제세공과금 납부와 회계감사 완료를 통해 해당 사업이 법적·행정적 분쟁 없이 원활히 종결될 수 있도록 조치하여야 한다.

그리고 CGST Act Section29(Cancellation of registration)와 같은 법 규칙(CGST Rules) Rule20(Application for cancellation of registration)에서 정한 사업의 종료 등 GST 등록 취소사유가 발생하면 발생일로부터 30일 이내에 GST 등록 취소를 신청하고 관련 절차에 따라 잔여 GST 신고와 납부를 완료함으로써 GST 납부

의무를 종료시켜야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

인도 소재 폐지사업장 대상 세무의무 종결현황 점검 결과, 사업을 종료하여 폐지절차를 밟고 있음에도 불구하고 GST 등록 취소를 하지 않은 채 아직까지 인도 세무당국 고유식별번호인 GSTIN이 존재하고 있는 것으로 나타났으며,

[표 5] 인도 소재 폐지사업장 GSTIN 및 잔액 현황

구 분	■■■■■	♠♠♠♠	●●●	◇◇◇◇	■■■■■	♪♪♪
사업 종료일	'24. 10. 31.	'24. 7. 31.	'23. 9. 30.	'21. 7. 31.	'19. 3. 4.	'15. 6. 15
GSTIN	03AACCK472 2C1Z7	08AACCK472 2C1ZX	08AACCK 4722C2ZW	21AACCK 4722C1Z9	24AACCK 4722C1Z3	27AACCK 4722C1ZX
GSTIN 반납 여부	X	X	X	X	X	X

* 참고 : ◆◆◆◆ GSTIN : 06AACCK4722C1Z1

해당 사업장들에 대하여 세무신고를 하고 세무대리인에게 매달 Rs. 15,000(사업장 별 Rs. 2,500)의 자문수수료를 지급해 온 것으로 확인되었다. 특히, ■■■■■사업소 등 일부 사업장의 경우 사업 종료 이후 GST가 발생하지 않아 신고내역이 ‘0’임에도 불구하고 이와 같은 행위가 감사일 현재까지 지속 된 것으로 확인 되었다.

현재 폐지사업장 잔여 업무 이관부서로 후속조치를 시행하고 있는 ◆◆◆◆에 GST 등록 취소 신청을 시행하지 않은 사유에 대하여 확인한 결과, ■■■■■사업소는 발주사와의 분쟁이 진행 중이고, ♪♪♪사업소의 경우 발주사 파산으로 회생 절차를 밟고 있기 때문에 결과에 따라 향후 매출세금 발생 가능성 등을 고려하여 GST 등록 취소를 신청하지 않았고, ●●●사업소, ◇◇◇◇사업소, ♠♠♠♠

사업소의 경우 세무당국의 불복절차가 진행 중이기 때문에 세무 당국으로부터 등록 취소가 받아들여지지 않을 것이라는 현지 재무담당직원 판단하에 절차를 진행하지 않았다고 답변하였다.

그러나 인도 세법에서는 GST 등록 취소사유가 발생하면 30일 이내에 관련 절차와 양식에 의거하여 취소를 신청하도록 정하고 있을 뿐, 취소 신청을 하기 전 회사에서 내려야 하는 판단의 내용이나 근거를 명시하고 있지 않으며, 오히려 등록 취소를 신청하면 등록 취소가 중지되거나 절차가 종료할 때까지 세금 신고 의무가 없어지기 때문에 회사는 사업 종료 후 과세 당국에 GST 등록 취소를 신청하여 세금 신고를 중단하고 이어지는 과세 당국의 조치에 따라 종료 절차를 수행했어야 한다.

관련 법령 참고

[인도 현지 세법 중 관련 조문 발췌]

- ① [CGST Act] Section 29 – Cancellation of registration(등록의 취소(또는 정지))

★ **Section 29. (1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration,** in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where,—

(a) **the business has been discontinued,** transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of; or (이하생략)

▶ 관할 공무원은 등록된 사람이 제출한 신청 또는 법정상속인의 신청에 따라 규정된 방식과 기간 내에 GST를 취소할 수 있다.

(a) 사업이 중단되었거나, 사업이 양도되었거나, 다른 법인과 합병 또는 분할되었거나 기타 다른 방법으로 처분된 경우

관련 법령 참고

[인도 현지 세법 중 관련 조문 발췌]

- ② [CGST Rules] Rule 20. — Application for cancellation of registration(등록 취소 신청)

★ Rule 20. Application for cancellation of registration

A registered person, (중략) seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in **FORM GST REG-16**, (중략) **at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation**, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

- ▶ 등록취소를 신청하려는 자는 사유 발생일로부터 30일 이내에 GST REG-16 양식을 전자적으로 제출해야 한다.

- ③ [CGST Rules] Rule 22. — Cancellation of registration(등록의 취소)

★ Rule 22. Cancellation of registration

(3) **Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-19, within a period of thirty days from the date of application** submitted under rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), [or under sub-rule (2A) of rule 21A] **cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.**

- ▶ 등록취소 신청자가 더 이상 등록 대상이 아니거나 등록취소 사유가 확인된 경우, 관할 공무원은 신청일(또는 소명회신일)로부터 30일 이내
 - GST REG-19 양식의 등록취소 명령서를 발급하고
 - 효력 발생일을 지정하며
 - 해당 납세자에게 세금·이자·가산세 또는 Section 29(5)에 따른 금액을 납부하도록 통지한다.

이에 따라, 인도 사업 종료 시 회사에서 수행하여야 하는 GST 의무 종결에 대한 내용을 명확히 하기 위해 인도 세법뿐만 아니라 관련 규칙과 해설서 등에

대한 상세검토 결과, 회사는 ① 사업이 종료하여 인도세법(CGST Act) Section 29에 따라 GST 등록 취소 사유가 발생하면 인도 과세 당국에 30일 이내에 등록 취소를 신청하여 절차가 완료되거나 취소가 철회될 때까지 등록을 정지시킴으로써 세무 신고 의무를 중단하여야 하고, ②-1 과세 당국이 등록 취소 신청을 승인하는 경우, 접수일로부터 30일 이내 발송되는 Order for Cancellation of Registration에 따라 잔여 세금 등을 납부하거나, ②-2 취소 신청이 거부된다면 세무 당국에서 부여하는 자료의 보완과 소명기회를 활용하여 취소 신청을 보완하여 등록 취소가 완료될 수 있도록 조치하는 것이 적절하다.

이러한 절차를 통해 세무 당국으로부터 공식적으로 등록 취소가 결정되면 향후 세무신고 및 세금납부의 의무를 완전히 종료하게 된다.

인도 세법 검토 결과

[검토1] 사업종료에 따른 GST 등록 취소 신청 시점과 세무서의 GST 완결 통보 여부

- ☞ 사업자는 등록취소 사유 발생한 경우 사유 발생일로부터 30일 이내에 GSTIN 취소 신청을 수행할 수 있는 것으로 보임. (CGST Rules, Rule 20. 관련)
- 과세 당국은 등록 취소 신청 접수일로부터 30일 내 Order for Cancellation of Registration을 발송해야 하며, 날짜를 정하여 세액을 통지해야 하는 것으로 보임. (CGST Rules, Rule 22. (3) 관련)

[검토2] GST 면허 보유 시 GST 발생 여부와 무관한 신고 의무

- ☞ 사업자가 등록 취소를 신청한 경우 취소 절차가 완료될 때까지 혹은 등록 취소가 철회될 때까지 등록이 정지되는 것으로 보임. (CGST Rules, Rule 21A. (1)관련)
- 이에 따라 등록이 정지된 사업자는 과세 대상 재화 및 매출의 공급이 불가하고, 어떠한 신고서 제출 의무도 없는 것으로 보임. (CGST Rules, Rule 21A. (3)관련)

인도 세법 검토 결과

[관련 조문]

CGST Rules, Rule 20. Application for cancellation of registration

A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in **FORM GST REG-16**, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

CGST Rules, Rule 21A. Suspension of registration

- (1) Where a registered person has applied for cancellation of registration under rule 20, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of the application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings for cancellation of registration under rule 22.
- (3) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (1) or sub-rule (2) [or sub-rule (2A)], shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39.

CGST Rules, Rule 22. Cancellation of registration

- (3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-19, within a period of thirty days from the date of application submitted under¹[****]rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1),²[or under sub-rule (2A) of rule 21A] cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.

자료 : 인도 법률검색 포털(India Code.nic.in)

따라서 회사는 현재 종료한 사업장의 GST 등록 취소를 조속히 시행하여 세무 신고 의무를 중단하고 향후 완전히 종결시킬 필요가 있으며, 해외사업 종료 시 세무 의무의 완전한 종결과 재무제표의 정리를 위해 관련 세무 처리 절차 등 주요

사항들에 대하여 업무편람과 절차서 등에 해당 내용을 반영하고, 업무 이관부서 및 본사 해외사업 총괄부서에서 후속 조치 진행 상황에 대하여 철저히 관리할 필요가 있다.

다. 감사자 및 관계부서 의견

◆◆◆◆는 GST 의무 종결을 위해서는 발주사와의 분쟁이나 잔여 매출세금 또는 매입세금 납부 등 현안사항에 대한 해결이 선행되어야 하고, 해당 문제들이 해결되지 않으면 GST 등록 취소 신청을 한다고 해도 인도 세무당국에서 이를 반려했을 것으로 예상하여 취소 신청을 진행하지 않았다고 답변하며, 감사 기간 중 세무자문사 협의를 통해 GST 등록 취소를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

즉, 세금의 완납과 회계감사 실시를 통한 GST의 완전한 종결은 관련 규정과 절차서 등에 따라 해외사업장을 폐지할 때 유형자산의 정리, 인력 및 현지 협력사 계약 종료 등 모든 업무가 완결된 후 시행되어야 하는데, 이번 감사를 통해 해외사업장 폐지 후 잔여 업무처리와 회계장부 정리의 완전성 전반에 대한 점검을 시행해 본 결과 철수 인력 운용의 부족과 관리의 부재로 해외사업장의 종결이 상당히 지연되고 있는 것으로 파악되었다. 본 조치 요구사항뿐 아니라 앞서 폐지사업장 계좌 정리와 현금 영달 지연 등에서 살펴본 바와 같이, 해외사업장 계좌가 사업 종료 후에도 10년 가까이 유지되고 있고, 인도에 소재 폐지사업장 전체 GSTIN이 지금까지 유지되고 있는 등의 현 상황이 이에 대한 실례가 될 것이다.

이러한 문제가 발생하는 근본적인 원인을 해결하기 위해서는 폐지 업무를 직접 수행하는 사업소뿐만 아니라, 본사 차원의 관리 강화가 필요할 것으로 보인다.

감사 수행에 앞서 시행하였던 공공기관 해외사업소 폐지 관리체계 우수제도 벤치마킹 사례를 보면, 일부 기관의 경우, 회계단위를 폐쇄하고자 할 때 그 계획과 회계업무의 인계·인수, 은행거래사항의 마감 및 관할세무서 신고 등 폐쇄에 따른 모든 절차 종료 결과를 회계총괄부서장에게 보고하도록 하고 있는데, 이러한 타사 규정 등을 참고하여 상장사로서의 재무제표 신뢰성 제고를 위한 폐지사업장 회계장부 폐쇄 관리 절차 강화를 검토해 볼 수 있을 것이다.

[우수사례 벤치마킹 사례(#####공사) 「회계기준시행세칙」 발췌]

- 제 3 조(회계단위의 개폐 등)** ① 기준 제4조에 의한 회계단위는 본사·사업소·지역본부·지사로 한다. 다만, 회계업무의 수행을 위하여 필요한 경우에는 해외사무소 등을 회계단위로 지정할 수 있다.
- ② 제1항의 단서규정에 의하여 회계단위를 개설하고자 하는 부서장은 그 사유, 개설예정일자, 관할 세무서, 거래은행 등 회계단위를 운영함에 필요한 사항을 밝혀 회계총괄부서장의 승인을 받아야 한다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 회계단위를 개설한 회계단위의 장은 그 결과를 즉시 회계총괄부서장에게 보고하여야 한다.
- ④ 회계단위를 폐쇄하고자 할 경우에는 당해 회계단위의 장은 그 사유 및 폐쇄예정일자 등을 밝혀 회계총괄부서장의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 제4항의 규정에 의하여 회계단위의 폐쇄승인을 받은 회계단위의 장은 회계업무의 인계·인수, 은행거래사항의 마감 및 관할세무서 신고 등 폐쇄에 따른 모든 절차를 마치고 지체없이 회계총괄부서장에게 보고하여야 한다.

이와 관련하여 ☁☁☁☁☁장은 재무제표의 정확성과 신뢰성 확보를 위한 해외사업소 회계장부 관리 강화 필요성에 대해 공감하였으며, 「회계규정」 개정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다. 다만, 이러한 관리 절차가 실질적으로 이루어지기 위해서는 사업소 폐지 후속조치와 장부 관리를 시행할 인력 배치 또는 관련부서의 지원이 반드시 선행되어야 한다는 의견을 함께 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆장은

- ① 현재 폐지사업장(▣▣▣▣▣사업소, ●●●사업소, ■■■■사업소)에 남아있는 매출

세금과 매입세금에 대한 납부·상계와 계정 잔액 정리를 조속히 시행하시고, (시정)

② 인도 소재 폐지사업장에 대한 GST 등록 취소 신청과 후속 절차를 조속히 진행하시기 바랍니다. (시정)

♣♣♣♣♣장은

① 해외사업소 매입세금과 매출세금 계정을 포함한 미결로 관리되지 않는 계정들에 대하여 계정 명세서와 미결항목 관리 등 해외사업소 재무제표의 정확성을 제고하기 위한 통제강화 방안을 마련하여 시행하시고, (개선)

② 회사 재무제표의 신뢰도와 정확성 제고를 위하여 사업장 회계단위 폐지 시 관리 절차 수립과 회계장부 마감·정리절차의 「회계규정」 반영을 검토하시기 바랍니다. (개선)

♠♠♠♠♠♠♠장은

① ■■■■■사업소 근무 당시 매입세금과 매출세금 관리 업무를 소홀히 한 ■■■■■에게 엄중 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
♠♠♠♠♠♠♠ (前■■■■■사업소)	차장	■■■■■	총무팀장	2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 6.	■■■■■사업소 매입세금 매출세금 관리 소홀	주의

② 또한 향후 유사사례가 발생하지 않도록 사업 종료 시 매입세금과 매출세금 계정을 포함하여 재무제표 계정별 잔액 정리, GST 등록 취소 절차와 같이 사업장 폐지 시 세무 업무 수행 절차를 매뉴얼 또는 편람에 반영하시고, (개선)

③ 해외사업소 및 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)